رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٥١٤ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٨٨٥ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٢/٦هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - تغيير مخطط - اعتراض على تغيير المخطط - إغلاق مدخل ومخرج المخطط - تحقيق السلامة المرورية - حفظ النفس - حفظ المال - اعتبار المصلحة العامة - تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة - وظائف البلديات.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها (أمانة العاصمة المقدسة) بإعادة فتح مدخل ومخرج حي سكني - تضمن النظام أن على المدعى عليها القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتنسيق البلدة، ومنع وإزالة التعدي على الأملاك الخاصة والعامة الخاضعة لسلطتها - صدور حكم المحكمة الإدارية بإلزام المدعى عليها بفتح مدخل ومخرج الحي؛ استناداً إلى أن إغلاق مدخل ومخرج الحي جرى دون مستند نظامي، وإلى إخلال المدعى عليها بوظيفتها النظامية في منع التعدي على الأملاك العامة - نظر محكمة الاستئناف للدعوى - تقرير محكمة الاستئناف أن المدعى عليها هي القيّم على تنظيم الشؤون البلدية بما في ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان من أخطار المرور وما

يهدد الراحة والسكينة العامة - تقرير لجنة تنسيق النقل والمرور بالموافقة على إغلاق مدخل ومخرج الحي السكني تجنباً لمشاكل السير وحوادثها - مقتضى إغلاق مخرج ومدخل الحي السكني هو تحقيق السلامة المرورية لمرتادي الطريق والحفاظ على الأرواح والممتلكات في ضوء ما ترنو إليه مقاصد الشريعة الإسلامية من حفظ النفس والمال، وكذلك تحقيق المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة - عدم قبول احتجاج المدعي بتوصيات إمارة المنطقة بشأن افتتاح مدخل ومخرج الحي؛ لصدورها في وقت سابق تسمح فيه الظروف بافتتاح مدخل ومخرج الحي - أثر ذلك: إلغاء الحكم، والقضاء برفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الأصولية: (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً).
- المادة (٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ.

الوَقَائِعُ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى مدعياً أن أمانة العاصمة المقدسة تسببت في إغلاق مدخل ومخرج حي الخضراء السكني بمكة المكرمة رغم وجود قرار من أمير منطقة مكة المكرمة موجه إلى أمين العاصمة المقدسة برقم

(٦٢٣٨٥/ص/ع) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ، وانتهى في لائحة الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة فتح الشارع. وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة، وفيها حضر المدعي، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، أفاد بعدم ورود رد على الدعوى من الإدارة المختصة، فطلبت الدائرة من المدعى عليها المستند النظامي للإغلاق، فاستمهلت لذلك ممثلتها، ثم أرفق المدعي نسخةً من قرار أمير المنطقة المشار إليه، ونسخةً من حكم سابقٍ في دعوى أقامها المدعي وتنازل عنها بعد إقرار المدعى عليها بتنفيذها لتوجيه أمير المنطقة بفتح الشارع خلال أسبوعين، كما أرفق المذكرة التي تضمنت ذلك وما حوته من الإشارة إلى صدور توصية أعضاء لجنة تنسيق النقل والمرور على الموقع بموجب المحضر رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ، بشأن ضرورة فتح مدخل مخطط الخضراء السكني. وبجلسة أخرى اعتذرت ممثلة المدعى عليها عن تقديم ما استمهلت له الأجل. وبجلسة اليوم طلبت مزيداً من الأجل، ولما كانت الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد المداولة أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

بما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها إعادة فتح مدخل ومخرج حي الخضراء السكني بمكة المكرمة؛ وعليه فإن التكييف النظامي الصحيح لهذه الدعوى أنها من قبيل دعاوى المنازعات الإدارية والتي تختص

المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ. وبالنسبة لقبول الدعوى شكلاً، فتأسيساً على تكييف الدائرة لهذه الدعوى أنها من دعاوى المنازعات الإدارية فإن المبدأ المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الطعن فيها لا يتقيد بمدة محددة في النظام، بل يبقى مجال الطعن متاحاً للطاعن حتى يتم إنهاء المنازعة بين الأطراف؛ وبناءً عليه قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً. وبالنسبة لموضوع الدعوى، فالثابت أن المدعي أحد سكان حي الخضراء السكني بمكة المكرمة، وأن المدعى عليها قامت بإغلاق أحد المداخل الرئيسية للمخطط، ولما ثبت للدائرة أن إغلاق الشارع تم دون مستند نظامي مقدم للدائرة رغم طلبه من الحاضرة عن المدعى عليها، وبغض النظر عن المتسبب في إغلاق الشارع فإن الفصل الثاني من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ نص على وظائف البلدية، وذكر منها في الفقرة (٢٠) من المادة (٥): "منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها"، وبما أن الشوارع والممرات الداخلية للمخططات السكنية من الأملاك العامة الخاضعة لسلطة البلدية، ولما توجب على المدعى عليها القيام بوظيفتها على ما هو خاضع لسلطتها من الأملاك العامة، فإن هذا يعتبر امتناعاً منها عن القيام بما هو واجب عليها نظاماً، ولا يحق لها هذا الامتناع، بل يجب عليها أن تتخذ الإجراءات النظامية لإزالة هذا الاعتداء وإعادة فتح الشارع لينتفع منه المدعي والمجاورين له في الحي. ولا ينال من ذلك ما قد تدفع به المدعى عليها من أن الإغلاق كان بناءً على طلب من جهة إدارية أخرى؛ فإن صح دفع المدعى عليها فإن هذا خطأ

جسيم، لصدور توصية أعضاء لجنة تنسيق النقل والمرور على الموقع بموجب المحضر رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٦هـ، بشأن ضرورة فتح مدخل مخطط الخضراء السكني، بل صدور توصية المدعى عليها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية بالجوانب التشغيلية في الاجتماع المنعقد بتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٠هـ في الفقرة السادسة والتي نصت على أن: "تتولى أمانة العاصمة المقدسة إعادة فتح الرصيف المقابل لمدخل ومخرج مخطط الخضراء ليتم استخدامه من قبل سكان الحي للنزول إلى جسر حجز المركبات طوال العام مع أهمية تصميم لوحة للعلامة المرورية على أن يتم إغلاقها في موسمي رمضان والحج من قبل إدارة مرور العاصمة المقدسة لضمان عدم تسرب المركبات المخالفة لنظام الحجز إلى مكة المكرمة"، والمعتمدة بموجب قرار أمير المنطقة رقم (٦٢٣٨٥/ص/ع) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ، وبما أن غاية تلك الاجتماعات والتوصيات تقتضي التنفيذ لا التنظير، لا سيما وأنها معدة ابتداءً من المدعى عليها؛ وعليه فإن عدم تنفيذ المدعى عليها لتلك التوصيات النظامية المعتمدة منذ فترة طويلة دون مبرر نظامي خطأ واضح يستلزم تصحيحه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها أمانة العاصمة المقدسة بإعادة فتح الرصيف المقابل لمدخل ومخرج مخطط الخضراء بمكة المكرمة وفق التوصيات المعتمدة في قرار أمير منطقة مكة المكرمة رقم (٦٢٣٨٥/ص/ع) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

تمت المرافعة أمام محكمة الاستئناف بعد أن قدمت المستأنفة -المدعى عليها- طلب استئناف على حكم المحكمة الإدارية.

وقد بنت المحكمة حكمها على: أن نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ١٣٩٧/٢/٢١هـ قد أوكل للمستأنفة -وفقاً لما تضمنته المادة الخامسة ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، وأن لها اتخاذ التدابير اللازمة في سبيل القيام بذلك، وأوكل لها بشكل خاص المهام التالية: ١/ تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولاً من الجهات المختصة. ٢/ الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها. ٣/ المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر، ومراقبتها. ٤/ وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال. ولما كانت المستأنفة هي القيِّم على تنظيم الشؤون البلدية بشكل عام، والسعي إلى تحقيق أهم مستهدفات السكينة العامة وذلك بتحسين المظهر العام للمدينة

بإضفاء ما يُجملها ويُحسنها بالزراعة وخلافه، أو باتخاذ التدابير مع الجهات المختصة بما يكفل حماية السكان والمارة من أخطار المرور أو السيول وكل ما يُهدد الراحة والسكينة العامة، فإذا كان كذلك فإن المستأنفة وفي سبيل قيامها بمهامها المناطة بها وعلى سبيل التحديد فيما يتعلق بالواقعة الماثلة فقد اجتمعت لجنة تنسيق النقل والمرور بخصوص استحداث مخرج بمخطط الخضراء بحي الشرائع وأعدت محضراً بتاريخ ١٤٤٠/٢/١٣هـ، أوصت فيه بأولاً: موقع التقاطع قريب من جسر حجز السيارات ولا توجد مساحات تخزين كافية الأمر الذي يؤدي إلى ارتداد الحركة وإغلاق مصدر الجسر للراغبين في التوجه إلى حجز السيارات؛ وبالتالي ترتد الحركة على الطريق الرئيسي مما يتسبب في حوادث لا سمح الله. ثانياً: عدم وضوح التقاطع للقادم من جسر حجز السيارات لوجود فرق في المناسيب مما يتسبب في حوادث مرورية عند ارتداد الحركة نتيجة توقفها بالتقاطع، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على إغلاق المخرج القادم من مخطط الخضراء والمتجه نحو طريق السيل (كوبري حجز السيارات) على أن تتجه المركبات إجباري يميناً واستخدام الدوران القائم حالياً بجوار قاعة (...) للاحتفالات كحل بديل بسبب تكدس الحركة المرورية بالتقاطع. وبالبناء على ما سبق فإنه يتجلى قيام المستأنفة بواجبها النظامي نحو السعي إلى تسهيل الحركة المرورية بما يُحقق السلامة لمرتادي الطريق، وهو ما يتحقق معه بإذن الله الحفاظ على الأرواح والممتلكات في ضوء ما ترنو إليه مقاصد الشريعة السمحاء من حفظ النفس والمال، فضلاً على أن

المستأنفة بقيامها بواجبها المناط بها فإنها تسعى بذلك إلى تحقيق المصلحة العامة وليس المستأنف ضده مقصوداً بعينه من هذا الإجراء؛ وبالتالي فالمصلحة العامة مقدمة بلا شك على الخاصة. ولا ينال من ذلك المحاجة بالتوصيات المعتمدة في قرار أمير منطقة مكة المكرمة رقم (٦٢٣٨٥/ص/ع) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٩هـ؛ إذ يتضح من خلال تاريخها أنها كانت في وقت ربما تسمح فيه الظروف بافتتاح الطريق، ومن المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وأن الأحوال تتغير والظروف تتبدل والبناء يتوسع، والطرق تحتاج بالإضافة إلى مرونتها في خدمة سالكيها هندسة متخصصة لدراسة تكدس المركبات ومعالجة ما قد يُشكل خطراً على مستخدمي الطرق؛ وبالتالي فلا مناص من الالتفات عن هذه التوصيات وفق ما أُشير إليه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى.